

디자인 FTO (Freedom to Operate) 분석 보고서

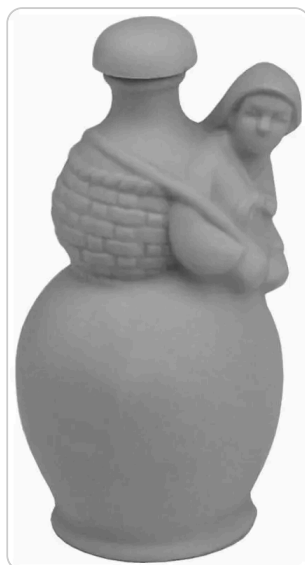
작성일: 2026-01-29

1. 분석 개요

본 보고서는 특정 디자인(이하 '분석 대상 디자인')의 자유실시(FTO, Freedom to Operate) 가능성을 판단하기 위해 작성되었습니다. 이미지 유사도 검색 기술을 활용하여 분석 대상 디자인과 기존에 공개된 디자인 간의 유사성을 비교하고, 이를 통해 발생할 수 있는 디자인권 침해 위험도를 분석하는 것을 목적으로 합니다.

2. 분석 대상 디자인 (Query Design)

FTO 분석을 진행한 대상 디자인은 다음과 같습니다.



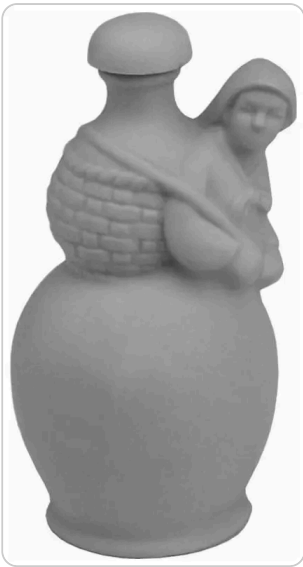
분석 대상 디자인: 등에 바구니를 멘 사람을 묘사한 세라믹 장식품입니다. 후드가 달린 옷을 입고 있으며, 둥근 받침대와 상단의 마개가 있어 장식용 용기 또는 조각상으로 사용될 수 있는 형태입니다.

3. 유사 이미지 검색 결과 및 침해 위험도 분석

분석 대상 디자인에 대한 이미지 유사도 검색 결과, 침해 위험이 높은 3개의 유사 디자인이 발견되었습니다. 결과 요약은 아래 표와 같습니다.

순위	유사도	침해 위험도	분석
1	100%	100%	분석 대상 디자인과 완전히 동일한 것으로 판단됨
2	94.2%	94.2%	핵심 조형적 특징이 매우 유사하여 높은 침해 위험 존재
3	86.1%	86.1%	일부 유사한 특징을 공유하여 잠재적 침해 위험 존재

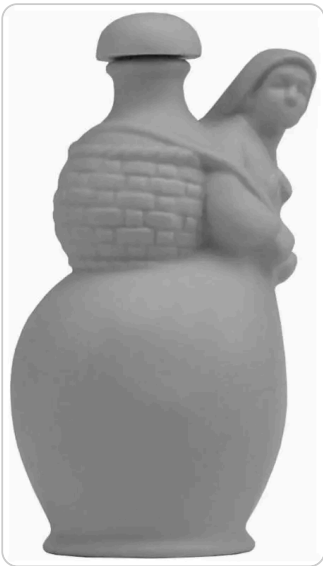
3.1. 1순위 유사 디자인 (유사도: 100%)



1순위 검색 결과 이미지. 분석 대상 디자인과 100% 일치합니다.

분석: 1순위 검색 결과는 분석 대상 디자인과 100% 동일한 이미지로, 이는 해당 디자인 또는 매우 흡사한 디자인이 이미 외부에 공개되었을 가능성을 시사합니다. 침해 위험도가 100%로 산정된 만큼, 권리 관계 확인이 시급합니다.

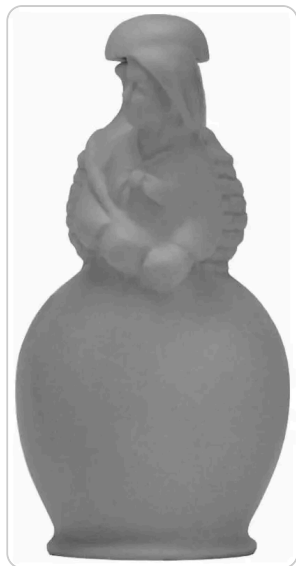
3.2. 2순위 유사 디자인 (유사도: 94.2%)



2순위 검색 결과 이미지: 등에 바구니를 멘 여성이 결합된 장식용 병.

분석: 2순위 디자인은 장식용 병의 일부로 조각상이 결합된 형태이나, ▲후드를 쓴 인물 ▲등에 멘 바구니 ▲전체적인 인물의 자세 및 표현 방식 등 핵심적인 조형 요소가 분석 대상 디자인과 매우 흡사합니다. 유사도가 94.2%에 달해 디자인권 침해 분쟁 발생 시 높은 위험을 가집니다.

3.3. 3순위 유사 디자인 (유사도: 86.1%)



3순위 검색 결과 이미지: 후드를 쓴 인물의 상반신 조각상.

분석: 3순위 디자인은 후드를 쓴 인물의 상반신 조각상으로, 바구니와 같은 구체적인 요소는 없으나 후드로 얼굴을 가린 신비로운 분위기와 조형적 스타일에서 유사성이 발견됩니다. 유사도는 86.1%로, 앞선 두 결과보다는 낮지만 여전히 잠재적인 침해 위험을 내포하고 있다고 볼 수 있습니다.

4. 종합 결론 및 권고 사항

이미지 유사도 검색 결과, 분석 대상 디자인은 기존에 공개된 디자인들과 매우 높은 유사성을 보이며, 특히 1, 2순위 결과와의 유사도는 각각 100%, 94.2%로 디자인권 침해 위험이 **매우 높은** 수준으로 판단됩니다.

권고 사항

이러한 높은 침해 위험도를 고려하여 다음과 같은 조치를 즉시 이행할 것을 강력히 권고합니다.

- **즉각적인 사용 중단:** 침해 분쟁 발생 가능성이 매우 높으므로, 해당 디자인의 상업적 사용(제조, 판매, 광고 등)을 즉시 중단해야 합니다.

- **법률 전문가 상담:** 디자인 특허 및 저작권 전문 변호사 또는 변리사와 상담하여 정확한 법적 위험을 진단하고 대응 방안을 모색해야 합니다.
- **대안 모색:** 원 디자인 권리자와의 라이선스 협의 또는 침해 요소를 회피하는 방향으로 디자인을 수정하는 방안을 검토해야 합니다.

본 보고서는 제공된 자료를 바탕으로 한 분석 결과이며, 법적 효력을 갖는 최종 판단이 아닙니다. 반드시 전문 법률가의 자문을 구하시기 바랍니다.

참고 자료

[1] IMG_01_search_result

https://api.skywork.ai/chat/chat/upload_file?file_id=2016903173410783232